

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 51722981920258240930
ID Comunicacao: 492482142
Data Disponibilizacao: 2025-12-18
Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

```
<html>
<head>
  <meta>

  <style></style>
</head>
<body>
<article>
```

```
<header>
  <div></div>
```

```

</header>
<section><b>Embargos &agrave; Execu&ccedil;&atilde;o N&ordm; 5172298-19.2025.8.24.0930/SC</b></section>
<section><b><table><tr><td>EMBARGANTE</td><td>:
SILVA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>:      JEAN      MICHEL      BATISTA      SOUZA      (OAB
SC064189)</td></tr><tr><td>EMBARGANTE</td><td>:      AGNALDO      DA
SILVA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>:      JEAN      MICHEL      BATISTA      SOUZA      (OAB
SC064189)</td></tr><tr><td>EMBARGANTE</td><td>:      GABRIELA      CELLA      DA
SILVA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>:      JEAN      MICHEL      BATISTA      SOUZA      (OAB
SC064189)</td></tr></table></b></section>
<section>
  <p align="center">DESPACHO/DECIS&Atilde;O</p>
</section>
<section>
<p>O juiz da causa pode indeferir o pedido de gratuidade da justi&ccedil;a se entender inexistentes os pressupostos
legais para a concess&atilde;o do benef&iacute;cio; ou pode tamb&eacute;m, em caso de d&uacute;vida, determinar
&agrave; parte a comprova&ccedil;&atilde;o documental do seu estado de hipossufici&ecirc;ncia
econ&ocirc;mico-financeira. Ali&aacute;s, tanto o Conselho da Magistratura do Estado de Santa Catarina
(Resolu&ccedil;&atilde;o n&ordm; 04/2006) como a Corregedoria-Geral da Justi&ccedil;a (Of&iacute;cio-Circular
n&ordm; 07/2006) h&aacute; muito tempo recomendam a todos os magistrados que, tratando-se de justi&ccedil;a
```

gratuita, seja exigida a comprovação de carência do interessado quando houver indicios em sentido contrário.

A simples declaração de hipossuficiência, embora válida e com presunção de veracidade, não deve ser considerada como prova técnica e conclusiva de sua afirmação, sobretudo quando o juiz verificar, pela natureza da lide e por outras provas e circunstâncias, que a parte, em tese, não faz jus à concessão do benefício. Daí por que se mostra imprescindível a juntada de documentação contundente para demonstrar a real insuficiência do interessado, evitando, com isso, a banalização do instituto com a concessão a quem dele não necessita verdadeiramente.

Portanto, a análise do benefício da gratuidade da justiça deve ficar condicionada à juntada de documentos idôneos expedidos por órgãos oficiais competentes (Registro de Imóveis, Detran, Receita Federal, etc.), por meio dos quais a autoridade judiciária verificar, com o necessário rigor, as reais e atuais condições financeiras da parte interessada.

Deverá, a parte autora apresentar os seguintes documentos: prontos e de todo o núcleo familiar: a) comprovante atualizado de rendimentos, inclusive em se tratando de profissional autônomo (folha de pagamento, benefício previdenciário, DECORE, contratos e recibos de prestação de serviços, planilha de entradas e saídas do negócio, etc.); b) comprovante de propriedade de imóveis e de veículos; c) comprovante dos créditos bancários (poupança, aplicação financeira, etc.), outras fontes de renda (aluguéis, etc.); e d) declaração do imposto de renda do último exercício financeiro.

Registra-se, desde já, que este juízo adota como parâmetro objetivo para concessão do benefício, o mesmo utilizado pela Defensoria Pública de Santa Catarina (DPSC), com fundamento no seguinte precedente:

"Para a aferição da situação de hipossuficiência idônea a garantir a concessão do benefício da gratuidade da justiça, esta Câmara de Direito Comercial tem adotado os mesmos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, dentre os quais o recebimento de renda mensal líquida inferior a três salários mínimos, considerado o desconto de valores provenientes de aluguel e de meio salário mínimo por dependente" (Apelação Cível n. 2010.007012-5/TJSC).

Importa destacar que, com supedâneo no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil e o art. 5º, Resolução cm n. 3 de 11 de março de 2019 do TJSC, é possível o parcelamento das custas judiciais iniciais, em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas conforme os padrões do CGJSC/TJSC.

Salienta-se, ainda, que também está disponível no eproc, desde o dia 20 de maio de 2020, a possibilidade de se pagar as custas por meio de parcelamento no cartão de crédito em até 12 (doze) vezes, independentemente de autorização judicial.

Ante o exposto, **INTIME-SE** a parte autora para que, na pessoa de seu advogado, providencie a juntada de documentação comprobatória de sua alegada **hipossuficiência** econômica (miserabilidade jurídica), no prazo máximo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido (CPC, art. 99, § 2º).

<section>

</section>

<section>

<div></div>

</section>

<footer>

</footer></article></body></html>